Licitações e Lei de Responsabilidade Fiscal

Apostila de consulta rápida do aluno

Lei 14.133/2021 · LC 101/2000 · legislação de Mato Grosso · valores atualizados para 2026

Encontro	Data	Horário
1. Administração Pública, orçamento e fundamentos	Sáb 07/11	08h–17h
2. Fase preparatória	Dom 08/11	08h–11h
3. Fase externa, contratação direta, contratos e sanções	Sáb 28/11	08h–17h
4. Responsabilidade fiscal, controle e transparência	Dom 29/11	08h–11h

Nome: _____

Órgão / empresa: _____

Prof. Renato Rosa · Material de apoio didático. Confira sempre o texto oficial das normas antes de citá-las.

Sumário

1. Administração Pública e orçamento
2. Fundamentos da licitação
3. Fase preparatória: planejar a contratação
4. Fase externa: do edital à homologação
5. Contratação direta
6. Contrato administrativo
7. Recursos, sanções e crimes
8. Lei de Responsabilidade Fiscal
9. Controle e transparência
10. Quadro-resumo: Mato Grosso
11. Comparativo: Lei 8.666/93 × Lei 14.133/21
12. Atividades do curso
13. Siglas e links úteis

> **Atenção:** as Leis **8.666/93** (licitações), **10.520/02** (pregão) e o **RDC** (Lei 12.462/11) foram **revogados em 30/12/2023**. Para novos processos vale apenas a **Lei 14.133/2021**. As leis antigas só regem contratos antigos que ainda estão em execução.

Os números que você mais vai usar (Lei 14.133, valores de 2026, Decreto 12.807/2025)

O quê	Valor / prazo	Base
Dispensa por valor: obras, serviços de engenharia, manutenção de veículos	**R$ 130.984,20**	Art. 75, I
Dispensa por valor: demais compras e serviços	**R$ 65.492,11**	Art. 75, II
Contrato verbal (pronto pagamento)	**até R$ 13.098,41**	Art. 95, § 2º
Grande vulto: federal / **Estado de MT**	**R$ 261.968.421,04 / R$ 50 milhões**	Art. 6º, XXII / Lei MT 12.148/23
Recurso / contrarrazões / pedido de reconsideração	**3 dias úteis**	Art. 165
Impugnação do edital	**até 3 dias úteis antes da abertura**	Art. 164
Alteração unilateral do contrato	**25% (reforma: 50% em acréscimos)**	Art. 125
Garantia contratual	**até 5% (até 10% justificado)**	Art. 98
Multa	**0,5% a 30% do contrato**	Art. 156, § 3º
Impedimento / inidoneidade	**até 3 anos / 3 a 6 anos**	Art. 156
Despesa com pessoal: Estados e Municípios	**60% da RCL**	LRF, art. 19

1. Administração Pública e orçamento

Administração direta × indireta (DL 200/67, art. 4º)

Administração direta	Administração indireta
Entes políticos: União, Estados, DF e Municípios, e seus **órgãos**, que não têm personalidade jurídica	**Entidades** com personalidade jurídica própria, criadas ou autorizadas por lei
Resulta da **desconcentração**	Resulta da **descentralização**
Ex.: SEDUC-MT, Secretaria Municipal de Saúde	Ex.: DETRAN-MT, UNEMAT, Banco do Brasil

Entidade	Regime	Criação (CF, 37, XIX)	Lei de licitações
Autarquia	Direito público	Criada por lei específica	Lei 14.133
Fundação pública	Público ou privado	Lei autoriza	Lei 14.133
Empresa pública	Privado, capital 100% público	Lei autoriza	**Lei 13.303/16**
Sociedade de economia mista	Privado, S.A., controle público	Lei autoriza	**Lei 13.303/16**

> **Princípios da Administração (CF, art. 37; CE-MT, art. 129): LIMPE**
> **L**egalidade · **I**mpessoalidade · **M**oralidade · **P**ublicidade · **E**ficiência

Orçamento público (CF, art. 165)

Instrumento	Vigência	Função
PPA: Plano Plurianual	4 anos	Diretrizes, objetivos e metas de médio prazo
LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias	Anual	Metas e prioridades; orienta a LOA; Anexos de Metas e de Riscos Fiscais (LRF, art. 4º)
LOA: Lei Orçamentária Anual	Anual	Estima a receita e fixa a despesa. Três orçamentos: fiscal, investimento das estatais e seguridade social

Estágios da despesa (Lei 4.320/64)

```
EMPENHO (art. 58)  ⟶  LIQUIDAÇÃO (art. 63)  ⟶  PAGAMENTO (art. 64)
reserva o crédito      verifica a entrega       ordem de pagamento
"é vedada despesa      (nota fiscal + atesto    e quitação
sem prévio empenho"    do fiscal do contrato)
(art. 60)
```

Restos a pagar (art. 36): despesa empenhada e não paga até 31/12. São *processados* quando já liquidados e *não processados* quando ainda não liquidados.

> **Por que isso importa para a licitação?** Nenhuma contratação é feita sem **indicação dos créditos orçamentários** (Lei 14.133, art. 150). A LRF exige **estimativa de impacto e declaração do ordenador** antes de licitar (LRF, art. 16, § 4º).

Dever de licitar

CF, art. 37, XXI: obras, serviços, compras e alienações são contratados mediante **licitação**, que assegure igualdade de condições a todos, **ressalvados os casos previstos em lei** (contratação direta).
CF, art. 175: concessão e permissão de serviço público **sempre** por licitação.
CF, art. 22, XXVII: só a **União** edita **normas gerais**. Estados e municípios regulamentam e editam normas específicas, mas não podem contrariar a lei federal.

> MT **Lei estadual 10.534/2017** mudou por conta própria os valores das modalidades da Lei 8.666 e foi declarada **inconstitucional pelo TJ-MT** em 2022 (ADI 1005837-70.2022.8.11.0000), por invadir competência da União.

2. Fundamentos da licitação

Conceito: procedimento administrativo formal para selecionar a **proposta mais vantajosa**, com **isonomia** entre os interessados e promovendo o **desenvolvimento nacional sustentável**.

Objetivos (art. 11)

1. Proposta **mais vantajosa**, considerando o **ciclo de vida** do objeto. Mais vantajosa não é o mesmo que mais barata.
2. **Tratamento isonômico** e **justa competição**
3. **Evitar** sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento
4. Incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**

Princípios (art. 5º)

Legalidade · impessoalidade · moralidade · publicidade · eficiência · interesse público · probidade administrativa · igualdade · **planejamento** · **transparência** · eficácia · **segregação de funções** · motivação · **vinculação ao edital** · **julgamento objetivo** · segurança jurídica · razoabilidade · competitividade · proporcionalidade · celeridade · economicidade · desenvolvimento nacional sustentável · **+ LINDB** (arts. 20 a 30: considerar as consequências práticas das decisões).

Agentes (arts. 7º e 8º)

Agente	Quando
Agente de contratação	Regra. Servidor efetivo ou empregado público permanente
Pregoeiro	Agente de contratação no pregão
Comissão de contratação (mínimo de 3 membros)	Bens e serviços especiais; diálogo competitivo (3 servidores efetivos)
Equipe de apoio	Auxilia o agente ou pregoeiro

Modalidades (art. 28): escolhidas pelo objeto, não pelo valor

Modalidade	Objeto	Critérios de julgamento
Pregão	Bens e serviços **comuns**: padrões de qualidade objetivamente definidos por especificações usuais de mercado (art. 6º, XIII)	Menor preço ou maior desconto
Concorrência	Bens e serviços **especiais**; **obras** e serviços de engenharia	Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico
Concurso	Trabalho técnico, científico ou artístico	Melhor técnica ou conteúdo artístico (prêmio ou remuneração)
Leilão	Alienação de imóveis e de móveis inservíveis ou apreendidos	Maior lance
Diálogo competitivo	Inovação, quando a Administração não consegue definir a solução sozinha	Definido no edital, após os diálogos

> **Não cabe pregão** (art. 29, parágrafo único) para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual nem para obras e serviços de engenharia, **exceto serviços comuns de engenharia**. **É vedado** criar novas modalidades ou combinar as existentes (art. 28, § 2º).

Critérios de julgamento (art. 33)

Menor preço · maior desconto · melhor técnica ou conteúdo artístico · **técnica e preço** (no máximo 70% de peso para a técnica, art. 36, § 2º) · maior lance · maior retorno econômico.

3. Fase preparatória: planejar a contratação

```
PCA ⟶ DFD ⟶ ETP ⟶ Riscos ⟶ TR / Projeto básico ⟶ Pesquisa de preços
⟶ Minuta de edital e contrato ⟶ Parecer jurídico (art. 53) ⟶ Autorização
```

Documento	O que é
PCA: Plano de Contratações Anual (art. 12, VII)	Consolida as demandas do ano a partir dos DFDs; subsidia a LOA; publicado em site oficial
DFD: Documento de Formalização da Demanda	A área requisitante diz *do que precisa e por quê*
ETP: Estudo Técnico Preliminar (art. 6º, XX; art. 18, § 1º)	Analisa o problema e escolhe a **melhor solução**; conclui se a contratação é viável
Matriz de riscos (art. 22)	Aloca os riscos entre as partes. **Obrigatória** em grande vulto e em contratação integrada ou semi-integrada
TR: Termo de Referência (art. 6º, XXIII)	Define objeto, requisitos, execução, gestão, medição, pagamento e seleção do fornecedor
Projeto básico (art. 6º, XXV)	Equivalente ao TR para **obras e serviços de engenharia**

Elementos do ETP (art. 18, § 1º). ★ = obrigatório (§ 2º)

1. ★ Descrição da **necessidade**
2. Previsão no PCA
3. Requisitos da contratação
4. ★ Estimativa das **quantidades**
5. Levantamento de mercado
6. ★ Estimativa do **valor**
7. Descrição da solução como um todo
8. ★ Justificativa do **parcelamento** ou não
9. Resultados pretendidos
10. Providências prévias
11. Contratações correlatas
12. Impactos ambientais
13. ★ **Posicionamento conclusivo** sobre a viabilidade

Pesquisa de preços (art. 23, § 1º; IN SEGES/ME 65/2021)

1. **Painel de preços / PNCP** (mediana)
2. **Contratações similares** da Administração no último **1 ano**
3. Mídia especializada, tabelas oficiais, sites de domínio amplo
4. **Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores**, com solicitação formal e justificativa da escolha
5. Base nacional de **notas fiscais eletrônicas**

Boa prática: priorizar as fontes públicas (1 e 2), descartar valores inexequíveis ou excessivos e documentar data, fonte e método.

Marca: em regra, vedada. Pode ser indicada excepcionalmente, com justificativa, para padronização, compatibilidade ou como referência ("ou equivalente"), conforme o art. 41.
Parcelamento: é a regra, porque amplia a competição. **Fracionamento** para fugir da licitação é ilegal.

MT **Lei 11.360/2021** e art. 20 da 14.133: bens de **qualidade comum**, vedados **artigos de luxo** e bebida alcoólica.
MT **Lei 12.148/2023**: no Estado, grande vulto é acima de **R$ 50 milhões**.

4. Fase externa: do edital à homologação

```
Divulgação → Propostas e lances → JULGAMENTO → HABILITAÇÃO → Recursal (única) → Homologação
(art. 17. A habilitação pode vir antes do julgamento, por ato motivado: § 1º)
Forma preferencialmente ELETRÔNICA. A presencial deve ser motivada e gravada em áudio e vídeo (§ 2º).
```

Divulgação (art. 54)

PNCP (obrigatório) + **extrato** no Diário Oficial e em jornal diário de grande circulação (§ 1º). Facultativamente, no site do órgão.

Prazos mínimos para propostas (art. 55), em dias úteis

Situação	Prazo
Bens, menor preço ou maior desconto	**8**
Bens, demais critérios	**15**
Serviços comuns e obras/serviços comuns de engenharia, menor preço ou maior desconto	**10**
Serviços especiais e obras/serviços especiais de engenharia, menor preço ou maior desconto	**25**
Contratação integrada	**60**
Contratação semi-integrada e demais casos de serviços e obras	**35**
Maior lance	**15**
Técnica e preço; melhor técnica ou conteúdo artístico	**35**

Modos de disputa (art. 56)

Aberto (lances públicos e sucessivos) · **Fechado** (propostas sigilosas) · **Combinados**. É vedado o modo fechado *isolado* no menor preço e no maior desconto, e vedado o modo aberto na técnica e preço.

Julgamento

- **Negociação** com o primeiro colocado (art. 61)
- **Desclassificação** (art. 59): vícios insanáveis, desconformidade com o edital, preço acima do orçamento, inexequibilidade. Em **obras e serviços de engenharia**, é inexequível a proposta **abaixo de 75%** do orçado (§ 4º)
- **Orçamento sigiloso** é possível, com justificativa (art. 24), mas nunca para os órgãos de controle

Desempate (art. 60)

```
0. Empate ficto ME/EPP (LC 123, art. 44): até 10% acima, ou 5% no pregão
1. Disputa final   2. Desempenho contratual   3. Equidade entre homens e mulheres   4. Programa de
integridade
Persistindo (§ 1º): empresas do Estado do órgão ► brasileiras ► P&D no País ► mitigação climática
```

Microempresas e empresas de pequeno porte (LC 123/06; MT LC 605/2018)

- Licitação **exclusiva** para ME/EPP em itens de até **R$ 80 mil**
- **Regularidade fiscal tardia**: 5 dias úteis, prorrogáveis, para regularizar
- **Subcontratação** de ME/EPP e **cota reservada** de até 25% em bens divisíveis

Habilitação (arts. 62 a 70)

Jurídica	Técnica	Fiscal, social e trabalhista	Econômico-financeira
Atos constitutivos	Atestados, registro profissional	CNDs, FGTS, CNDT	Balanço, índices, certidão de falência

Apenas o primeiro colocado apresenta os documentos. Depois da entrega, só se admitem novos documentos em **diligência** (art. 64).
MT CE-MT, art. 129, XI: comprovar a regularidade previdenciária e trabalhista.

Encerramento (art. 71), registro de preços (arts. 82 a 86) e impugnação (art. 164)

- A autoridade pode **sanear**, **revogar** (conveniência, fato superveniente), **anular** (ilegalidade insanável) ou **adjudicar e homologar**.
- **Ata de registro de preços:** 1 ano, prorrogável por igual período. **"Carona":** até 50% por órgão aderente e até o dobro do registrado no total.
- **Impugnação:** qualquer pessoa, até **3 dias úteis antes** da abertura. Resposta em até 3 dias úteis.

5. Contratação direta

	Inexigibilidade (art. 74)	Dispensa (art. 75)
Lógica	Competição **inviável**	Competição possível, mas a lei **dispensa**
Rol	Exemplificativo	Taxativo

Instrução obrigatória do processo (art. 72)

1. DFD / ETP / TR ou projeto (quando cabíveis)
2. Estimativa de despesa (art. 23)
3. Pareceres jurídico e técnico
4. Demonstração dos recursos orçamentários
5. Comprovação da habilitação do contratado
6. **Razão da escolha** do contratado
7. **Justificativa de preço**
8. Autorização da autoridade competente

O ato que autoriza a contratação direta é divulgado em sítio eletrônico oficial.

Inexigibilidade (art. 74)

- **I:** fornecedor ou representante **exclusivo**
- **II: artista** consagrado pela crítica ou pela opinião pública
- **III:** serviços técnicos especializados de natureza **predominantemente intelectual** com profissional ou empresa de **notória especialização**. **Vedada para publicidade e divulgação**
- **IV: credenciamento**
- **V:** compra ou locação de **imóvel** cujas características tornem necessária a escolha

Dispensa por valor (art. 75, I e II), valores de 2026

Hipótese	Valor original	Valor em 2026
I: obras, serviços de engenharia, manutenção de veículos	R$ 100.000,00	**R$ 130.984,20**
II: demais compras e serviços	R$ 50.000,00	**R$ 65.492,11**

Como somar (§ 1º): todo o valor gasto **no exercício** pela **unidade gestora** com objetos da **mesma natureza** (mesmo ramo de atividade).
Dispensa eletrônica (§ 3º): aviso por pelo menos **3 dias úteis** para receber propostas adicionais.

Outras hipóteses de dispensa

- **III:** licitação **deserta ou fracassada** há menos de 1 ano, mantidas as condições do edital
- **VIII: emergência ou calamidade**: contrato de no máximo **1 ano**, **vedadas a prorrogação e a recontratação** da mesma empresa
- **IX:** entidade da própria Administração criada para esse fim · **XV:** instituição de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional

Fracionamento: dividir a despesa para ficar abaixo do limite de dispensa. Exemplo: R$ 40 mil em janeiro + R$ 35 mil em março em material de limpeza = R$ 75 mil, acima de R$ 65.492,11. **É irregular e pode ser crime** (CP, art. 337-E). A solução é planejar (PCA) e usar o registro de preços.
Emergência fabricada pela falta de planejamento não justifica a dispensa.

MT O **TCE-MT** verifica a legalidade de dispensas e inexigibilidades (LC 269/2007, art. 1º, V).

6. Contrato administrativo

- **Formal e escrito**. O contrato verbal só é admitido em pequenas compras de pronto pagamento até **R$ 13.098,41** (2026)
- Publicação no **PNCP** é **condição de eficácia** do contrato e dos aditivos (art. 94)
- Cláusulas necessárias (art. 92): objeto, vinculação ao edital, regime de execução, preço, pagamento, **reajuste**, prazos, **crédito orçamentário**, garantias, penalidades, extinção, matriz de riscos...

Prerrogativas da Administração (art. 104)

Modificar e extinguir **unilateralmente** · **fiscalizar** · **aplicar sanções** · **ocupar provisoriamente** bens e pessoal. As cláusulas **econômico-financeiras** não mudam sem concordância do contratado (§ 1º).

Duração

Tipo	Prazo
Regra	Vigência do crédito orçamentário
Serviços e fornecimentos contínuos	Até **5 anos** (art. 106), prorrogáveis até **10 anos** (art. 107)
Contratos que geram receita ou economia	Até 10 anos sem investimento; até 35 anos com investimento (art. 110)

Garantias (arts. 96 a 102)

Exigência facultativa, prevista no edital. O **contratado escolhe** a modalidade: caução, **seguro-garantia** ou fiança bancária. Até **5%** do valor, ou **10%** com justificativa. Obras de grande vulto: seguro-garantia de até **30%** com cláusula de retomada (art. 99).

Alterações (arts. 124 e 125)

Unilaterais	Por acordo
Qualitativas (projeto, especificações) e quantitativas. Limite de **25%**, ou **50%** em acréscimos para reforma	Substituir a garantia, mudar o regime de execução ou a forma de pagamento, **restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro**

Instituto	Quando se aplica
Reajuste	Por índice, após 1 ano da data do orçamento
Repactuação	Serviços com dedicação exclusiva de mão de obra (variação de custos, como a convenção coletiva)
Reequilíbrio	Fato imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis

Gestão e fiscalização (art. 117)

Fiscal: acompanha a execução, registra ocorrências e **atesta a entrega**, o que fundamenta a **liquidação**. **Gestor:** coordena, cuida de prazos, aditivos e sanções. A designação é formal e exige capacitação.

Extinção (arts. 137 a 139)

Unilateral · consensual · judicial ou arbitral. O contratado pode pedir a extinção, entre outros casos, se houver **atraso de pagamento superior a 2 meses** (art. 137, § 2º, IV).

7. Recursos, sanções e crimes

Recursos (arts. 165 a 168)

Instrumento	Cabimento	Prazo
Recurso	Julgamento, habilitação, anulação ou revogação, extinção unilateral do contrato, pré-qualificação ou registro cadastral	**3 dias úteis**
Contrarrazões	Resposta ao recurso de outro licitante	**3 dias úteis**
Pedido de reconsideração	Ato do qual não cabe recurso hierárquico	**3 dias úteis**
Recurso contra **advertência, multa ou impedimento**	Aplicação da sanção (art. 166)	**15 dias úteis**
Reconsideração contra **inidoneidade**	Declaração de inidoneidade (art. 167)	**15 dias úteis**

No julgamento e na habilitação, a **intenção de recorrer** deve ser manifestada **imediatamente**, sob pena de preclusão, e o recurso é apreciado em **fase única**. O recurso tem **efeito suspensivo** (art. 168).

Infrações (art. 155) e sanções (art. 156)

Sanção	Para quê	Alcance	Prazo / valor
Advertência	Inexecução parcial leve	—	—
Multa	Qualquer infração	—	**0,5% a 30% do contrato**
Impedimento de licitar e contratar	Inexecução com dano, não manter a proposta, não assinar, retardar etc.	Só o **ente** que aplicou	**até 3 anos**
Declaração de inidoneidade	Documento falso, fraude, ato lesivo da Lei 12.846 etc.	**Todos os entes**	**3 a 6 anos**

Exige processo com ampla defesa. Registro no CEIS/CNEP em até 15 dias úteis (art. 161). A reabilitação é possível (art. 163).

MT **CEIS/MT** (Lei 9.312/2010): cadastro estadual de empresas inidôneas ou suspensas, mantido pela CGE-MT · **TCE-MT** declara inidôneo por **até 5 anos** quem fraudar licitação (LC 269/2007, art. 41) · **Termo Anticorrupção** exigido de quem recebe recursos estaduais (Lei 10.744/2018).

Crimes em licitações (Código Penal, arts. 337-E a 337-P)

Art.	Conduta	Pena
337-E	Contratação direta fora das hipóteses legais	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-F	Frustrar ou fraudar o caráter competitivo	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-G	Patrocínio de interesse privado	Reclusão, 6 meses a 3 anos + multa
337-H	Modificação ou pagamento irregular em contrato	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-I	Perturbar ato de processo licitatório	Detenção, 6 meses a 3 anos + multa
337-J	Violar sigilo de proposta	Detenção, 2 a 3 anos + multa
337-K	Afastar licitante por violência, ameaça ou vantagem	Reclusão, 3 a 5 anos + multa
337-L	Fraude em licitação ou contrato	Reclusão, 4 a 8 anos + multa
337-M	Admitir licitante inidôneo	Reclusão, 1 a 3 anos + multa
337-N	Impedir indevidamente inscrição em registro cadastral	Reclusão, 6 meses a 2 anos + multa
337-O	Omitir ou modificar levantamento cadastral	Reclusão, 6 meses a 3 anos + multa

8. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000)

Art. 1º, § 1º: gestão fiscal responsável é a **ação planejada e transparente** que **previne riscos** e **corrige desvios** capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Vale para **todos os Poderes e órgãos** de **todos os entes**.

Planejamento	Transparência	Controle	Responsabilização
PPA, LDO (metas e riscos fiscais), LOA	RREO, RGF, audiências, tempo real	Tribunal de Contas, controle interno, Legislativo	Sanções institucionais, crimes, improbidade

LRF e licitação (arts. 15 a 17)

> Criar, expandir ou aperfeiçoar ação que aumente a despesa exige: (1) **estimativa do impacto** orçamentário-financeiro no exercício e nos **2 seguintes**; e (2) **declaração do ordenador** de adequação com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO.
> Isso é **condição prévia para empenho e licitação** (art. 16, § 4º, I). Sem isso, a despesa é **não autorizada, irregular e lesiva** (art. 15).
> **Despesa obrigatória de caráter continuado** (art. 17): obriga por **mais de 2 exercícios** e exige compensação.

Despesa com pessoal (arts. 19 e 20), em % da Receita Corrente Líquida

Estado	%
Executivo	49%
Legislativo (incluído o TCE)	3%
Judiciário	6%
Ministério Público	2%
Total	**60%**

Município	%
Executivo	54%
Legislativo	6%
Total	**60%**

União: 50%.

```
90% do limite ———— 95% do limite ———— 100% do limite
ALERTA do TCE       PRUDENCIAL          EXCESSO
(art. 59, § 1º, II)  (art. 22, par. único)  (art. 23)
```

- **Prudencial (95%):** vedados aumentos e reajustes (salvo revisão geral e decisão judicial), criação de cargos, mudança de carreira, admissões (salvo reposição em educação, saúde e segurança) e **horas extras**
- **Excesso:** eliminar em **2 quadrimestres**, pelo menos **1/3 no primeiro**. Se não conseguir, ficam bloqueadas as transferências voluntárias, as garantias e as operações de crédito

Fim de mandato (MT LC 677/2020: o governador que sai declara ter cumprido estas regras)

Regra	Período
Nulo o ato que aumente a despesa com pessoal (art. 21)	**180 dias** finais do mandato
Vedado contrair obrigação que não possa ser cumprida no mandato, ou com parcelas no ano seguinte **sem caixa** (art. 42)	**Últimos 2 quadrimestres**
Vedada operação de crédito por antecipação de receita (ARO) (art. 38, IV, b)	**Último ano** do mandato

Relatórios

RREO (execução orçamentária): **bimestral** · **RGF** (gestão fiscal): **quadrimestral**, ou semestral para municípios com menos de 50 mil habitantes (art. 63) · audiências públicas quadrimestrais · dados de receita e despesa em **tempo real** (art. 48-A).

Crimes contra as finanças públicas (Código Penal, incluídos pela Lei 10.028/2000)

Art.	Conduta	Pena
359-A	Operação de crédito sem autorização legislativa	Reclusão, 1 a 2 anos
359-B	Inscrever em restos a pagar despesa não empenhada ou acima do limite	Detenção, 6 meses a 2 anos
359-C	Assumir obrigação nos 2 últimos quadrimestres sem caixa	Reclusão, 1 a 4 anos
359-D	Ordenar despesa não autorizada por lei	Reclusão, 1 a 4 anos
359-G	Aumentar despesa com pessoal nos 180 dias finais	Reclusão, 1 a 4 anos

9. Controle e transparência

Quem controla	Quando	O quê (CF, art. 70)
Interno (o próprio Poder) · **Externo** (Legislativo + Tribunal de Contas) · **Social** (cidadão)	Prévio · concomitante · posterior	Legalidade · legitimidade · economicidade

As 3 linhas de defesa (Lei 14.133, art. 169)

```
3ª LINHA ▸ Órgão central de controle interno (CGE-MT) + Tribunal de Contas (TCE-MT)
2ª LINHA ▸ Assessoria jurídica + controle interno do próprio órgão
1ª LINHA ▸ Agentes de contratação, requisitantes, fiscais e autoridades
```

Impropriedade formal: sanear e prevenir. Irregularidade com dano: apurar responsabilidades e remeter ao Ministério Público (§ 3º).

Controle externo: TCE-MT MT

- **7 conselheiros**; fiscaliza o **Estado e todos os municípios** de MT. Junto a ele atua o Ministério Público de Contas (CE-MT, arts. 49 e 51)
- Emite **parecer prévio** sobre as contas do Governador e dos Prefeitos e **julga** as contas dos demais gestores
- Aplica **multas**, determina **ressarcimento** (título executivo) e pode **sustar atos**. A sustação de **contratos** cabe à Assembleia
- **Termo de Ajustamento de Gestão** (TAG). Prescrição da pretensão punitiva em **5 anos** (Lei 11.599/2021)
- Qualquer cidadão, partido, associação ou sindicato pode **denunciar** (CE-MT, art. 54)

Controle interno: CGE-MT MT

LC 550/2014: auditoria, controladoria, correição e ouvidoria. Os responsáveis pelo controle interno devem comunicar irregularidades ao TCE, sob pena de **responsabilidade solidária** (CE-MT, art. 52, § 1º). Programa de Integridade Pública (Lei 10.691/2018).

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)

- **Publicidade é a regra; sigilo é a exceção** (art. 3º, I)
- **Transparência ativa** (art. 8º): divulgar sem pedido, inclusive **licitações, editais, resultados e contratos**
- **Transparência passiva**: qualquer interessado pode pedir, **sem justificar**. Resposta em até **20 dias**, prorrogáveis por mais **10** (art. 11)

PNCP: Portal Nacional de Contratações Públicas (art. 174)

Portal obrigatório e único: PCAs, editais, atas de registro de preços, contratos, aditivos e notas fiscais. Também oferece o **painel de preços** para pesquisa.

Transparência em MT MT

Norma	Obrigação
Lei 9.562/2011	Publicar na internet a íntegra dos contratos estaduais
Lei 12.069/2023	Divulgar as notas fiscais eletrônicas emitidas para o Estado
Lei 11.160/2020	Transparência dos contratos emergenciais da pandemia
Lei 13.353/2026	Divulgar a execução dos acordos de leniência
CE-MT, art. 129, § 10	Certidões de atos e contratos em até 15 dias

10. Quadro-resumo: Mato Grosso

Tema	Norma de MT	Em uma frase
Grande vulto	Lei 12.148/2023	Acima de R$ 50 milhões, contra R$ 262 milhões no âmbito federal
Valores de licitação	Lei 10.534/2017	Declarada inconstitucional pelo TJ-MT: Estado não altera norma geral
Desempate	Lei 10.803/2019	Preferência a bens e empresas de MT (feita para a 8.666; ver art. 60, § 1º, da 14.133)
ME/EPP	LC 605/2018 e Lei 10.442/2016	Estatuto estadual: exclusividade até R$ 80 mil, empate ficto, subcontratação
Artigos de luxo	Lei 11.360/2021	Vedada a compra de itens de luxo e de bebida alcoólica
Sessões presenciais	Lei 10.851/2019	Gravação em vídeo e transmissão no Portal da Transparência
Integridade	Leis 10.691/2018 e 10.744/2018	Programa de Integridade Pública; Termo Anticorrupção
Empresas punidas	Lei 9.312/2010	CEIS/MT, mantido pela CGE-MT
Agricultura familiar	Lei 10.638/2017	Política estadual de compras da agricultura familiar
Tribunal de Contas	CE-MT, arts. 46 a 56; LC 269/2007	Inidoneidade até 5 anos; TAG; denúncia por qualquer cidadão
Prescrição no TCE	Lei 11.599/2021	5 anos
Controle interno	LC 295/2007; LC 550/2014	Sistema integrado; Controladoria-Geral do Estado
Transição de governo	LC 677/2020	Comissão com técnicos do TCE; declarações de cumprimento da LRF
Teto de gastos	EC 81/2017	Limites por Poder corrigidos pelo IPCA, 5 exercícios a partir de 2018
Habilitação	CE-MT, art. 129, XI	Exige regularidade previdenciária e trabalhista

11. Comparativo: Lei 8.666/93 × Lei 14.133/21

Tema	Lei 8.666/93 (revogada)	Lei 14.133/21
Modalidades	Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão (+ pregão e RDC)	Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo
Escolha da modalidade	Pelo **valor**	Pelo **objeto**
"Tipos" / critérios	Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance	+ maior desconto, maior retorno econômico, conteúdo artístico
Ordem das fases	Habilitação antes do julgamento	Julgamento antes da habilitação
Condução	Comissão de licitação	Agente de contratação / pregoeiro
Recursos	A cada fase	Fase recursal única
Planejamento	Projeto básico	PCA, ETP, TR, matriz de riscos
Publicidade	Diário Oficial e jornal	PNCP + extrato no DO e em jornal
Dispensa por valor	R$ 33 mil (engenharia) / R$ 17,6 mil	R$ 130.984,20 / R$ 65.492,11 (2026)
Contratos contínuos	Até 60 meses	Até 5 anos, prorrogáveis até 10
Sanções	Suspensão até 2 anos; inidoneidade	Impedimento até 3 anos; inidoneidade de 3 a 6 anos
Crimes	Na própria lei (arts. 89 a 99)	No Código Penal (arts. 337-E a 337-P), com penas maiores

12. Atividades do curso

Atividade 1: Administração direta e indireta (Encontro 1)

Instituição	Classificação	Lei de licitações
Secretaria de Estado de Saúde de MT		
DETRAN-MT		
Banco do Brasil		
UNEMAT		
Caixa Econômica Federal		
Câmara Municipal de Cuiabá		

Estudo de caso: 200 computadores para as escolas (Encontro 2)

A Secretaria Municipal de Educação de um município de MT quer equipar 10 laboratórios com **200 computadores**. Há R$ 800 mil na LOA.

1. Qual é o problema a resolver? Que soluções alternativas existem (comprar, alugar, comodato...)?
2. Quais elementos obrigatórios o ETP deve conter?
3. Comprar em lote único ou parcelar? Por quê?
4. Quais fontes usar na pesquisa de preços?
5. Qual modalidade e qual critério de julgamento?
6. Liste 3 riscos e quem deve assumi-los.

Análise de edital real (entrega em 28/11, vale 30%)

1. Acesse **pncp.gov.br** → "Editais e avisos" e escolha um edital de **órgão de Mato Grosso**
2. Relatório de 2 a 3 páginas, individual ou em dupla:
   - Órgão, objeto, modalidade e critério de julgamento
   - Elementos do edital (art. 25) e do ETP/TR, se publicados
   - Exigências de habilitação (arts. 62 a 70)
   - Um ponto que considere restritivo ou questionável, e por quê

Simulação de pregão (Encontro 3)

Objeto: 500 cadeiras escolares · **Estimativa:** R$ 90.000 · **Critério:** menor preço por item. Papéis: pregoeiro, equipe de apoio, licitantes e auditores do TCE-MT.

Anote: valor final _____ · Houve empate ficto de ME/EPP? ☐ sim ☐ não · Houve recurso? ☐ sim ☐ não

13. Siglas e links úteis

Sigla	Significado
ARO	Operação de crédito por antecipação de receita
CEIS / CNEP	Cadastros de empresas inidôneas e suspensas / punidas
CGE-MT	Controladoria-Geral do Estado de MT
DFD	Documento de Formalização da Demanda
ETP	Estudo Técnico Preliminar
LAI	Lei de Acesso à Informação
LDO / LOA	Lei de Diretrizes Orçamentárias / Orçamentária Anual
LINDB	Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000)
ME / EPP / MEI	Microempresa / Empresa de Pequeno Porte / Microempreendedor Individual

Sigla	Significado
PCA	Plano de Contratações Anual
PNCP	Portal Nacional de Contratações Públicas
PPA	Plano Plurianual
RCL	Receita Corrente Líquida
RDC	Regime Diferenciado de Contratações (revogado)
RGF	Relatório de Gestão Fiscal
RREO	Relatório Resumido da Execução Orçamentária
SRP	Sistema de Registro de Preços
TAG	Termo de Ajustamento de Gestão
TCE-MT	Tribunal de Contas do Estado de MT
TR	Termo de Referência

Links

Onde	Endereço
Portal Nacional de Contratações Públicas	pncp.gov.br
Lei 14.133/2021 (texto compilado)	planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
LRF (texto compilado)	planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
Compras do Governo Federal (normas e manuais)	gov.br/compras
Tribunal de Contas de MT	tce.mt.gov.br
Controladoria-Geral de MT	controladoria.mt.gov.br
Legislação de MT (Assembleia Legislativa)	al.mt.gov.br
Portal da Transparência de MT	transparencia.mt.gov.br

Anotações